

TÉRMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 40.000KM PARA CAMIONETA SIGLA 8N-KDTO-1688, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX DCAB MT 4X4 2.4, NUMERO DE VIN 8AJDB3CD0S136769, PLACA PATENTE TXZZ.81-K QUE REALIZA TRABAJOS DE INSPECCIÓN DE CONSERVACIÓN EN LA RED VIAL DE LA DIRECCION DE VIALIDAD PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO.

1. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

Se requiere adquirir el servicio de mantenimiento preventivo de 40.000KM para camioneta Toyota sigla 8N-KDTO-1688 que realiza trabajos de inspección de conservación de la red vial por administración directa de la Dirección de Vialidad, Provincia de Arauco Región del Biobío.

2. PLAZO VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener una validez mínima de 30 días corridos, contados desde la fecha de la cotización.

3. CONTRAPARTE TECNICA

El Jefe Provincial de la Dirección de Vialidad, Provincia de Arauco, deberá designar a funcionarios que actúen como contraparte técnica de la adquisición del servicio y generar un cuadro comparativo de cotizaciones. También deberá designar a un funcionario que actúe como inspector fiscal del servicio adquirido.

4. EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación a través de cuadro comparativo, donde se propondrá adjudicar la propuesta que sea más conveniente para los intereses Fiscales. Las ofertas deberán incluir el valor total del servicio descrito en el punto N°12.

Criterio:

4.1 **Economico:** El Factor a considerar será el Precio total Ofertado y tendrá una Ponderación de 100%, esto es el menor precio total con un puntaje máximo de 100 puntos, aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Precio} = \frac{\text{Menor Precio total de las Ofertas}}{\text{Precio total en Estudio}} * 100$$

En la eventualidad que existan ofertas de igual puntaje, se adjudicará a la propuesta que ingresó primero en el Portal Mercado Público, si así conviniere al interés fiscal.

5. ADJUDICACIÓN

La adjudicación se materializará mediante Resolución totalmente tramitada. El oferente adjudicado deberá acreditar la inscripción y habilidad en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, antes de suscribir el contrato.

6. NOTIFICACIÓN

Se entenderá realizada la notificación de adjudicación, luego de 24 horas transcurridas desde el día en que se publique en el Portal Mercado Público la Resolución que Autoriza la compra ágil y Acepta la Oferta.

7. CONTRATO

El contrato se formalizará con el envío de la orden de compra por parte de La Dirección de Vialidad y su aceptación por parte del adjudicatario en el Portal Mercado Publico.

Habilidad del proveedor.

La Dirección de Vialidad verificará la habilidad del proveedor seleccionado en el registro ChileProveedores, debiendo encontrarse en calidad de Hábil.

Si durante el periodo del Contrato el Oferente adjudicado perdiera la habilidad para contratar con el Estado, deberá regularizar su situación en ChileProveedores en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Evaluación de proveedores

La Dirección de Vialidad, evaluará antes de tramitar el pago correspondiente, a través del Anexo establecido por el Manual de procedimientos de Compras de la Dirección de Vialidad, el comportamiento que tuvo el Oferente adjudicado.

Questionario para la calificación	Comentario
1- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5	
2- ¿Cómo califica la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5	
3- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora	Obligatorio para calificación "1" o "2"
○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5	
4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5	
5- En su opinión, ¿Qué tan recomendable es este proveedor?	Obligatorio para calificación "1" o "2"
○ ○ ○ ○ ○ 1 2 3 4 5	

Donde la nota 1 es muy deficiente, 2 deficiente, 3 aceptable, 4 es bueno y 5 es muy Bueno.

8. PLAZO DE ENTREGA

Una vez aceptada la orden de compra por el proveedor, éste tendrá un plazo máximo de entrega de 5 días hábiles, a partir del día hábil siguiente, de aceptada la orden de compra para la entrega del servicio de mantenimiento.

Para lo anterior, la Unidad de Compra verificará que dicha orden esté en estado de "aceptada" para dar inicio al contrato y en el caso que la orden de compra no haya sido aceptada, esta Dirección, a través de la Unidad Compradora, previo requerimiento del Inspector Fiscal enviará un correo electrónico para dar cumplimiento a lo señalado en el inciso segundo del Art. 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones Públicas que señala lo siguiente: "En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud".

9. ORDEN DE COMPRA

La Dirección de Vialidad formalizará la contratación con el envío de la orden de compra a través del portal www.mercadopublico.cl, acto que ocurrirá una vez tramitada la Resolución que Autoriza la compra ágil y Acepta la Oferta.

10. CONDICIONES DE PAGO

Solo una vez que se hayan recibido conforme los servicio por el inspector fiscal y se cambie de estado a "recibido conforme" la respectiva Orden de Compra, el proveedor adjudicado deberá facturar a la Dirección de Vialidad Provincia de Arauco.

La Factura electrónica deberá ser enviada al correo mop_dte@paperless.cl, debido a que el MOP es un contribuyente electrónico.

La factura electrónica, deberá ser emitida a nombre del MOP Dirección de Vialidad, Rut. 61.202.000-0 y enviada al correo mop_dte@paperless.cl. Deberá ser posterior a la recepción conforme de la adquisición por parte del Inspector Fiscal, a través del Portal Mercado Público. Esta recepción se generará en la Orden de Compra que formaliza el contrato.

Además, al momento de generar la factura es necesario indicar el siguiente código **980 REG_08 DIRECCION DE VIALIDAD ARAUCO**, que identifica que está emitiendo la factura.

La Dirección de Contabilidad y Finanzas de nuestro Ministerio, en su nueva directriz ha indicado que no deberán consignar registro de Pago Contado en la (s) Factura (s), dado que ello no se da en el MOP e impide el reclamo ante Servicio de Impuestos Internos de la Factura, en los casos que corresponda.

Para el caso que sea Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá indicar en su oferta el nombre y Rut de la Empresa que hará la facturación.

Autorización de Transferencia Electrónica: los proveedores deberán efectuar el trámite de autorización de transferencia electrónica a través de la plataforma digital <https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio>, para ingresar los datos bancarios asociados a su empresa.

11. CESIÓN

El Adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que emanen del Contrato que se suscriba.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Dirección de Vialidad, necesita adquirir el servicio de mantenimiento preventivo de 40.000KM para el siguiente vehículo:

Cantidad	Descripción	Vehículo	Código FEMN
01	Servicio de mantenimiento de 40.000km.	Camioneta Toyota año 2025, modelo Hilux DCAB MT 4X4 2.4, VIN 8AJDB3CD0S136769.	SERMA

La cotización debe incluir todos los gastos asociados al servicio de mantenimiento.

El oferente deberá presentar obligatoriamente:

- a) Certificado de representación de la marca Toyota, suscrito por la misma, vigente al año en curso. Durante la ejecución del contrato, deberá mantener vigente dicho Certificado.
- b) Garantía de servicio informado en la cotización del mantenimiento de 40.000km, indicando el plazo de garantía para los servicios del mantenimiento. La Dirección de Vialidad exige, como mínimo, una garantía que cubra un recorrido de 10.000 kilómetros o 3 meses.
- c) El lugar del servicio del mantenimiento será la ubicación del taller del oferente adjudicado, lo cual en ningún caso deberá ser fuera de la Octava Región del Biobío.
- d) Programa de Integridad y ética Empresarial y sus medios de verificación de que son conocidos por sus trabajadores.

13. MULTAS Y SANCIONES

El Inspector Fiscal, deberá informar por escrito, si existen multas relacionadas con la entrega de los productos.

Sanciones por atraso.

El atraso en la entrega total del servicio se multará con un 2% por cada día de atraso del valor total de la oferta aceptada, impuestos incluidos, con un tope de 5 días hábiles.

En caso de que dicha multa supere el 10% del valor total del contrato, se podrá realizar el término anticipado del contrato por incumplimiento grave.

La multa que corresponda será descontada del pago de la factura.

Procedimiento de Aplicación de Multas y Otras Sanciones:

La multa que corresponda aplicar, será deducida administrativamente de la factura respectiva. Previo a la aplicación efectiva de la multa, el Inspector Fiscal remitirá un oficio al adjudicatario incumplidor, en el que indicará la infracción cometida y la procedencia de la multa de conformidad a los términos de referencia, indicando los elementos utilizados para determinar el monto final de la multa. En el mismo oficio, instará al adjudicatario incumplidor, para que formule descargos, expresando lo que estime conveniente a su defensa, y acompañe documentos u otros medios de prueba, en el plazo de tres días hábiles. La notificación se hará por e-mail o por carta certificada. En el caso de notificación personal, se dejará constancia en un acta de notificación, de la fecha, y lugar de notificación, que firmará el notificado. Con los descargos o sin ellos, si no se efectuaren, el Jefe del Servicio dictará una resolución en que los pondere, y conforme a dicho mérito, aplicará o no la multa o modificará la propuesta por el Inspector Fiscal. La aplicación de la multa, se podrá impugnar, conforme a las reglas generales, ejerciendo los recursos establecidos en la Ley 19.880. En el caso del término anticipado, se procederá de igual forma y plazo respecto de las multas.

FIRMA REQUIRENTE

14 de julio de 2026

